



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

6 ביולי 2026

1961

כ"א בתמוז התשפ"ו

עמוד

הצעת חוק יד יצחק בן-צבי (תיקון מס' 4), התשפ"ו-2026 1466

הצעת חוק יד יצחק בן-צבי (תיקון מס' 4), התשפ"ו-2026

הוספת סעיף 1א. בחוק יד יצחק בן-צבי, התשכ"ט-1969¹ (להלן – החוק העיקרי), אחרי סעיף 1 יבוא:

"הגדרות 1א. בחוק זה –

"חוק יסודות התקציב" – חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985²;

"חוק מבקר המדינה" – חוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב]³;

"המועצה" – המועצה שמונתה לפי סעיף 4;

"המנהל הכללי" – המנהל הכללי של יד יצחק בן-צבי שמונה לפי סעיף 7;

"השר" – שר התרבות והספורט."

דבריו הסבר

שנים רבות, העדר הסמכה מפורשת בחוק מעורר קושי שיש לתקנו.

יתרה מכך, בין התקנון ובין החוק יש אי-התאמות – למשל התקנון קובע כי מספר חברי מועצת יד בן-צבי נע בין 25 ל-31 ומספר חברי הוועד המנהל נע בין 7 ל-9 – הסדרים אלה אומנם נמצאים בטווח שנקבע בחוק אך שונים ממנו. כמו כן, לפי התקנון חובה למנות לוועד המנהל של יד בן-צבי את נציג האוניברסיטה העברית, ואילו לפי החוק יש למנות נציג של אחת האוניברסיטאות המנויות בתוספת.

לבסוף, מוצע לקבוע את תפקידי יד בן-צבי בחוק כדי להבהיר שאחד מתפקידי היד הוא לקיים אירועי תרבות שעניינם ברוח תחומי הפעילות של היד – היישוב היהודי בארץ ישראל, ירושלים ותולדות קהילות ישראל בארצות המזרח.

לנוכח כל האמור, מטרת התיקון המוצע הן:

- (1) לפרט את תפקידי יד בן-צבי;
- (2) לקבוע מבנה תאגידי "רוח" ויעיל יותר בעבור יד בן-צבי;

(3) לקבוע בחקיקה ראשית את ההסדרים הערכניים הנוגעים לתאגידים ציבוריים, ובכלל זה ההסדרים הנוגעים לתקצוב התאגיד על ידי המדינה, ולבטל את הצורך בתקנון.

סעיף 1 מוצע לעגן בחוק הגדרות שיסייעו לקריאה רציפה. בין השאר, מוצע לקבוע הגדרות למועצה, שמונתה לפי סעיף 4 לחוק; למנהל הכללי, שמונה לפי סעיף 7 לחוק; ולשר, שהוא שר התרבות והספורט.

כללי יד יצחק בן-צבי (להלן – יד בן-צבי או היד) היא תאגיד ציבורי שהוקם בחוק יד יצחק בן-צבי, התשכ"ט-1969 (להלן – החוק), אשר נחקק לפני למעלה מ-50 שנה.

המבנה התאגידי של יד בן-צבי כפי שנקבע בחוק הוא מורכב למדי, וחריג בהיקפו ביחס לגופים דומים – הוא כולל מועצה שמספר חבריה נע בין 22 ל-51 וכן ועד מנהל שמספר חבריו נע בין 7 ל-13.

בחלוף שנים רבות, הסדרים אחדים המופיעים בחוק כבר אינם נחוצים – דוגמת מינוי המועצה הראשונה על ידי ראש הממשלה; או שאינם עדכניים – דוגמת 5 האוניברסיטאות המנויות בתוספת לחוק, כאשר כיום פועלות בישראל אוניברסיטאות נוספות.

כמו כן, החוק קובע כי הוועד המנהל יתקין תקנון אשר יובא לאישור הממשלה לאחר התייעצות עם ועדת החינוך והתרבות של הכנסת. בהתאם לכך, תקנון יד יצחק בן-צבי, התשל"א-1971 (להלן – התקנון), נחשב לחקיקת משנה. הסדרים שונים שלרוב מופיעים בחקיקה ראשית, נקבעו באופן חריג בתקנון – כגון הפעולות שנדרשת יד בן-צבי לעשות למילוי מטרותיה, הרכב מועצת יד בן-צבי והוועד המנהל, דרכי מינויים, תקופת כהונתם, היותה של יד בן-צבי גוף מבוקר וכיוצא באלה. הסדרים אלה אינם תואמים באופן מלא לתבנית החקיקה המקובלת ביחס לתאגידים ציבוריים בחקיקה עדכנית.

הסדר מרכזי שחסר בחוק הוא ההסדר הקובע שתקציב יד בן-צבי יבוא מתקציב המדינה. אף על פי שיד בן-צבי מתוקצבת בפועל מתקציב משרד התרבות והספורט זה

¹ ס"ח התשכ"ט, עמ' 192; התשפ"א, עמ' 56.

² ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

³ ס"ח התשי"ח, עמ' 92.

"תפקידי יד יצחק
בן-צבי 2א. אלה תפקידי יד יצחק בן-צבי לצורך השגת מטרותיה ובכפוף להן:

- (1) להפעיל את מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח, ובכלל זה לפרסם מחקרים ולהוציא לאור כתבי עת וספרים ולתת מענקי מחקר, פרסים ומלגות לסופרים, לחוקרים ולסטודנטים בתחומי פעילותה של יד יצחק בן-צבי;
- (2) להפעיל ספרייה לחקר קהילות ישראל בארצות המזרח, תולדות היישוב היהודי בארץ ישראל, תולדות ירושלים ותולדות חייו של יצחק בן-צבי, ובכלל זה לאסוף ולרכז כתבי יד, תעודות וספרים בנושאים אלה;
- (3) לארגן כינוסים, הרצאות, חוגי לימוד, ימי עיון, סיורים וכיוצא באלה בנושאי הפעילות של יד יצחק בן-צבי ובקשר למטרותיה, במטרה להנגיש את פעילותה של יד יצחק בן-צבי לקהל הרחב ולתת ביטוי למסורות של עדות ישראל ולמיוזגן;
- (4) לקיים פעילויות נוספות הנדרשות לצורך קידום מטרותיה של יד יצחק בן-צבי לפי חוק זה."

החלפת סעיפים
4 עד 7

3. במקום סעיפים 4 עד 7 לחוק העיקרי יבוא:

"מינוי המועצה 4. (א) ליד יצחק בן-צבי תהיה מועצה בת 9 חברים, שימנה הש, והם:

(1) עובד משרד התרבות והספורט;

ד ב ר י ה ס ב ר

לפיכך, מוצע לקבוע כי אחד מתפקידי יד בן-צבי הוא לקיים אירועי תרבות כגון: כינוסים, הרצאות, חוגי לימוד, ימי עיון, ערבי פולקלור מופעים, סיורים ותערוכות, וזאת, בין השאר, כדי להנגיש את עשיית יד בן-צבי לקהל הרחב.

סעיף 1 לתקנון קובע מהן הפעולות שתעשה יד בן-צבי לצורך מילוי המטרות האמורות בסעיף 2 לחוק. מכיוון שהתיקון המוצע כולל את ביטול התקנון, מוצע להוסיף לחוק את סעיף 2א ובו לציין את תפקידי יד בן-צבי, כמפורט להלן:

פסקה (1) בנוסח המוצע מתייחסת לפעילות החקר של יד בן-צבי, לרבות הוצאה לאור ומענקי מחקר;

פסקה (2) מתייחסת לפעילות הספרייה של יד בן-צבי ולתחומי התמחותה, לרבות החזקה בכתבי יד;

פסקה (3) מתייחסת לפעילויות תרבות;

פסקה (4) היא "סעיף סל" (ראו למשל סעיף 4(8) לחוק הספרייה הלאומית, התשס"ח-2007) הנוגע לקיום פעילויות נוספות הנדרשות לצורך קידום מטרותיה של יד בן-צבי לפי החוק.

סעיף 3 סעיפים 4 עד 7 לחוק עוסקים במסדות יד יצחק בן-צבי, במינויים הראשונים, בתקנון ובאיתנות. וזה נוסחם:

סעיף 2 סעיף 2 לחוק קובע את מטרות יד בן-צבי כלהלן:

"(1) להעמיק בעם את תודעת רציפותו של היישוב היהודי בארץ ישראל, ולטפח לשם כך את חקר תולדות היישוב;

(2) לקדם את חקר ירושלים;

(3) לקדם את חקר תולדות קהילות ישראל בארצות המזרח;

(4) לשקף את אישיותו של יצחק בן-צבי כנשיא המדינה ואת פועלו בתנועה הציונית, בתנועת העבודה, ביישוב ובמדינה."

המילה "חקר" חוזרת על עצמה ב-3 הפסקאות הראשונות, ומכאן שלהיבטי החקר מקום דומיננטי בפעילותה של יד בן-צבי. לצד האמור, ישנה חשיבות לכך שעשייתה של יד בן-צבי בתחומים החשובים שעליהם היא מופקדת תבוא לידי ביטוי, בין השאר, באירועי תרבות, באופן שינגיש את העשייה של יד בן-צבי לקהל רחב יותר מקהל החוקרים או המתעניינים בתחומי המחקר, ובכך לקדם את הנושאים שעליהם אמונה יד בן-צבי.

- (2) עובד משרד האוצר, שימונה לפי המלצת שר האוצר;
- (3) עובד עיריית ירושלים, שימונה לפי המלצת ראש העירייה;
- (4) שני אנשי סגל אקדמי במוסדות להשכלה גבוהה, שימונו לאחר התייעצות עם המועצה להשכלה גבוהה; בפסקה זו, "מוסד להשכלה גבוהה" – אחד מאלה:
- (א) מוסד שהוכר לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958⁴ (בפסקה זו – חוק המועצה להשכלה גבוהה);

ד ב ר י ה ס ב ר

(ג) עד לאישור התקנון יקבעו המועצה והועד המנהל את סדרי עבודתם.

7. בתחום סמכויותיה לפי חוק זה ולפי התקנון תהא יד יצחק בן-צבי בת-חורין לכלכל את עניניה ככל שיקבע הועד המנהל.

מוצע להחליף סעיפים אלה. בתמצית, סעיף 4 עוסק בהרכב המועצה, שאותו מוצע לעדכן, ובוועד המנהל, שאותו מוצע לבטל. המבנה התאגידי של יד בן-צבי כפי שנקבע בחוק הוא מורכב למדי, וחריג בהיקפו ביחס לגופים דומים. מוצע לקבוע ליד בן-צבי מועצה בלבד, בהיקף חברים מצומצם יותר, כמקובל, באופן שיקל את מינוי החברים וייעל את תהליך ניהולו של התאגיד.

סעיף 5 עוסק במינויים הראשונים שבוצעו בסמוך לאחר חקיקת החוק. סעיפים אלה אינם נחוצים עוד.

סעיף 6 עוסק בתקנון, שאותו מוצע לבטל. התקנון עוסק בפעולות יד בן-צבי (אשר כאמור בדברי ההסבר לסעיף 2 להצעת החוק, מוצע לעגן בחוק), בהרכב המועצה, במינוי חברי המועצה, ביושב ראש המועצה, בתקופת כהונתם, בתפקידי המועצה, בכינוס המועצה, במניין החוקי לשיבות המועצה, ובהצבעות – וכן ביחס לוועד המנהל, וכן במוסדות היר, במנהל הכללי ובמינהל, בתקציב, בזכויות החתימה, בהיותה של יד בן-צבי גוף מבוקר, ובשינוי התקנון. מוצע לעגן את ההסדרים הנוגעים לעבודת המועצה, לרבות יושב הראש והמנהל הכללי, בחוק עצמו, בהתאם לתבנית החקיקה העדכנית כמפורט להלן, ובאופן המייתר את הצורך בחקיקת משנה ייעודית.

סעיף 7 עוסק בעצמאות יד בן-צבי, בנוסח השונה מהמקובל בחקיקה עדכנית.

במקום סעיפים אלה מוצע לקבוע בחוק את ההסדרים העדכניים המקובלים בתחומים אלה מתוך תבנית החקיקה, כמפורט להלן:

סעיף 4 המוצע קובע את הרכב המועצה. מוצע שהמועצה תכלול 9 חברים – היקף שיקל את מינוי

⁴ יד יצחק בן-צבי יהיה לה –

(1) מועצה שמספר חבריה לא יפחת מעשרים ושניים ולא יעלה על חמישים ואחד, ובהם נציגי גופים אלה:

- (א) הממשלה;
- (ב) ההסתדרות הציונית העולמית;
- (ג) עיריית ירושלים;
- (ד) האוניברסיטאות האמורות בתוספת;
- (ה) ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל;

שר החינוך והתרבות רשאי, על פי המלצת המועצה, להוסיף על התוספת;

(2) ועד מנהל מבין חברי המועצה, שמספר חבריו לא יפחת מבעה ולא יעלה על שלושה עשר, ובהם לפחות נציג אחד של כל גוף האמור בפסקאות-משנה (א), (ב), (ג) ו-(ד) של פסקה (1) ונציגים של אוניברסיטאות מן האמורות בתוספת.

5. (א) ראש הממשלה ימנה את המועצה הראשונה של יד יצחק בן-צבי, את הועד המנהל, את היושב-ראש הראשון של המועצה ואת היושב-ראש הראשון של הועד המנהל; הודעה על המינויים האמורים תפורסם ברשומות.

(ב) המועצה הראשונה תכהן שנתיים מיום מינויה.

6. (א) הועד המנהל שנתמנה כאמור בסעיף 5 יתקין, תוך שנה אחת מיום מינויו ולאחר התייעצות במועצה, את התקנון של יד יצחק בן-צבי, ובו יהיו, בין השאר, הוראות בדבר פעולות יד יצחק בן-צבי, הרכב המועצה, הועד המנהל ושאר המוסדות, תקופת כהונתם, החברות בהם, תקופתה והפסקתה, סמכויות המוסדות וחובותיהם, סדרי עבודתם ובכלל זה הוראות בדבר מנין חוקי, דרכי קביעת התקציב והבאת שינויים ותיקונים בתקנון.

(ב) התקנון יובא לאישור הממשלה, לאחר התייעצות עם ועדת החינוך והתרבות של הכנסת.

⁴ ס"ח התשי"ח, עמ' 191.

(ב) מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

(5) ארבעה נציגי ציבור בעלי השכלה או ניסיון בתחומי מורשת, היסטוריה, חינוך או קהילות ישראל בארצות המזרח.

(ב) המועצה, באישור השר, תמנה מקרב חבריה המנויים בסעיף קטן (א)(4) ו-(5), את יושב ראש המועצה ואת ממלא מקומו הקבוע.

תפקידי המועצה 5. תפקידי המועצה –

(1) לקבוע את מדיניותה הכללית של יד יצחק בן-צבי בהתאם למטרותיה ובתחום תפקידיה ולהתוות את קווי הפעולה שלה בהתאם למדיניות שנקבעה כאמור;

(2) לפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו, ובכלל זה לקבל ממנו דוחות על פעילות יד יצחק בן-צבי;

(3) לאשר את תקציב יד יצחק בן-צבי ולהביאו לאישור השר ושר האוצר;

(4) לאשר את תוכנית העבודה השנתית שהכין המנהל הכללי;

(5) לפקח על יישום המדיניות וביצוע קווי הפעולה של יד יצחק בן-צבי ותוכניותיה;

(6) למנות מבקר פנימי ליד יצחק בן-צבי, לאשר את תוכנית העבודה שלו, לדון בדוחות שיגיש לה ולקבל החלטות בעניינם;

(7) לקבוע נוהל לקבלת תרומות, עיזבונות ומענקים כאמור בסעיף 9(ג) על ידי יד יצחק בן-צבי.

לא ימונה לחבר המועצה מי שהורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר המועצה, או שהוגש נגדו כתב אישום או קובלנה בעבירה כאמור וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו.

סייג למינוי 6.

ד ב ר י ה ס ב ר

צבי ואת קווי הפעולה שלה וכן לפקח על יישומם; לפקח ולקבל דוחות על פעילות יד בן-צבי מהמנהל הכללי; לאשר את תוכנית העבודה של יד בן-צבי; לאשר את תקציב היד ולהביאו לאישור שר התרבות ושר האוצר. תפקידים אלה מקובלים בחקיקה עדכנית ביחס לתפקידי מועצה בתאגיד ציבורי (ראו למשל סעיף 8 לחוק מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי, התשע"א-2010).

סעיף 6 המוצע קובע את הסייג המקובל למינוי חברי המועצה לפי תבנית החקיקה העדכנית. הסעיף קובע כי בתפקיד של חבר המועצה לא יכהן מי שהורשע או שהוגש נגדו כתב אישום בעבירה פלילית או בעבירת משמעת אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן בה. תכליתו של הסעיף להבטיח כי בתפקיד זה, שהוא תפקיד ציבורי, בעל חשיבות ואשר למחזיק בו

החברים וייעל את תהליך כינוסם ואת קבלת ההחלטות. ההרכב המוצע, אשר ימונה על ידי שר התרבות והספורט, כולל שני עובדי מדינה – נציג משרד התרבות והספורט ונציג משרד האוצר; עובד עיריית ירושלים; שני אנשי סגל אקדמי במוסדות להשכלה גבוהה; וארבעה נציגי ציבור בעלי השכלה או ניסיון בתחומי העיסוק המרכזיים של יד בן-צבי: מורשת, היסטוריה, חינוך או קהילות ישראל בארצות המזרח.

כמו כן, סעיף 4 המוצע קובע, כמקובל בחקיקה עדכנית, שהמועצה תמנה באישור שר התרבות והספורט את יושב ראש המועצה ואת ממלא מקומו הקבוע מתוך אנשי הסגל האקדמי ונציגי הציבור.

סעיף 5 המוצע קובע את תפקידי המועצה. התפקידים הם, בין השאר, לקבוע את מדיניותה הכללית של יד בן-

תקופת כהונה 6א. תקופת כהונתו של חבר המועצה תהיה ארבע שנים ורשאי השר להאריך את תקופת כהונתו לתקופת כהונה נוספת, ובלבד שלא יכהן יותר משתי תקופות כהונה; מגבלת תקופות הכהונה לא תחול על חברי המועצה המנויים בסעיף 4(א)(1) עד (3).

הפסקת כהונה 6ב. (א) חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו, לפני תום תקופת הכהונה בהתקיים אחד מאלה:

- (1) הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;
- (2) הוא חדל להיות עובד המשרד הממשלתי או עובד או חבר הגוף שהוא מייצג במועצה, ואם הוא נציג ציבור – הוא התמנה לעובד המדינה.
- (ב) התקיימה נסיבה מהנסיבות כמפורט להלן לגבי חבר המועצה, יעבירו השר מכהונתו לפני תום תקופת הכהונה ובסמוך למועד התקיימות הנסיבה, בהודעה בכתב:
 - (1) הוא הורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר המועצה, או הוגש נגדו כתב אישום או קובלנה בעבירה כאמור;
 - (2) נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו.
- (ג) השר, בהתייעצות עם יושב ראש המועצה, רשאי להעביר את חבר המועצה מכהונתו לפני תום תקופת הכהונה אם חבר המועצה נעדר בלא סיבה מוצדקת משלוש ישיבות רצופות של המועצה או מיותר ממחצית הישיבות שקיימה במהלך שנה אחת.

ד ב ר י ה ס ב ר

כהונה כאמור ייעשה כאשר חבר המועצה חדל להיות עובד או חבר הגוף שהוא מייצג במועצה, או כאשר הוא התפטר באמצעות הגשת כתב התפטרות לשר הממונה. נוסף על כך, כהונתו של חבר המועצה תובא אל סיומה בדרך של העברתו מהכהונה על ידי הגורם הממנה מקום שבו חבר המועצה הורשע או הוגש נגדו כתב אישום בעבירה אשר מחמת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש עוד כחבר מועצה; כאשר נבצר ממנו לשמש בתפקיד דרך קבע; וכן כאשר חדלו להתקיים בחבר המועצה הנסיבות שבשלן מונה.

כמו כן, הסעיף המוצע מסדיר סיטואציה שבה יכול הגורם הממנה להעביר חבר מועצה מכהונתו, לאחר שהתייעץ עם יושב ראש המועצה, כאשר הוא נעדר בלא סיבה מוצדקת משלוש ישיבות רצופות של המועצה או מיותר ממחצית מהישיבות שקיימה במהלך שנה אחת. הוספת הסעיף נובעת מהרצון לתת בידי הגורם הממנה סמכות להעביר מכהונתו חבר המועצה שאינו ממלא את תפקידו כנדרש, כאשר אינדיקציה אפשרית לכך היא העדר השתתפותו בישיבות המועצה שבה הוא חבר.

עשויות להיות סמכויות שלטוניות כחלק מהגוף שעומו הוא נמנה, יכהן אדם הראוי לכהונה זו, וזאת לרבות בהיבט הערכי-נורמטיבי, בין השאר כדי להבטיח את אמון הציבור במערכת השלטונית (לעניין זה ראו בג"ץ 4646/08 לביא נ' ראש הממשלה, פסקה 11 (ניתן ביום 12.10.2008)).

סעיף 6א המוצע קובע את הסדר תקופת הכהונה המקובל לחברי מועצה לפי תבנית החקיקה הערכנית. מגבלת תקופת הכהונה נועדה לאפשר ריענון שורות ולהבטיח החלפה בין חברי המועצה. הדבר חיוני הן כדי לאפשר גיוון דעות ועמדות והן בשל העובדה שחברות במועצה ציבורית היא משאב ציבורי שאין מקום להקנותו לגורם בלעדי למשך תקופה ממושכת מדי. משך הזמן המוצע לתקופת כהונה תקנית הוא ארבע שנים. מוצע לאפשר את הארכת תקופת הכהונה לתקופה אחת נוספת, וזאת למעט הנציגים מקרב עובדי המדינה והרשות המקומית (עיריית ירושלים). שכן לא אחת מינויים של אלה נעשה מכוח מומחיות או תפקיד קונקרטי ברשות הציבורית.

סעיף 6ב המוצע מסדיר את הנסיבות שבהן תסתים כהונתו של חבר המועצה בטרם הגיע מועד סיומה. סיום

(ד) השר לא יפסיק את כהונתו של חבר המועצה לפי סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) אלא לאחר שנתן לו הזדמנות לטעון את טענותיו לעניין זה.

(ה) הפסיק חבר המועצה לכהן לפי הוראות סעיף זה, יפעל השר, בהתאם להוראות סעיף 4, למינוי חבר אחר במקומו, בהקדם האפשרי.

תוקף פעולות 36. קיום המועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה לא ייפגעו בשל הפסקת כהונתו של חבר מחברי המועצה, או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שמכהנים בה רוב חבריה.

סדרי עבודת המועצה 76. (א) המועצה תתכנס לפי צורכי יד יצחק בן-צבי, ארבע פעמים בשנה לפחות, וכן לפי דרישה של שליש מחבריה לפחות.

(ב) יושב ראש המועצה יזמן את ישיבות המועצה, יקבע את מועדיהן, מיקומן וסדר יומן, וינהל את ישיבותיה, ובהיעדרו – ממלא מקומו.

(ג) המניין החוקי בישיבות המועצה הוא מחצית לפחות מחבריה המכהנים, ובהם יושב ראש המועצה או ממלא מקומו הקבוע.

(ד) החלטות המועצה יתקבלו ברוב דעות החברים המשתתפים והמצביעים בישיבה; היו הדעות שקולות, תכריע דעתו של יושב ראש המועצה, ובהיעדרו – של ממלא מקומו.

(ה) המועצה רשאית, במקרים חריגים, לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, ובלבד שכל חברי המועצה המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן.

(ו) המועצה תנהל פרוטוקולים של ישיבותיה ותשמור אותם באופן דיגיטלי; פרוטוקול שאושר ונחתם בידי יושב ראש המועצה, ובהיעדרו – בידי ממלא מקומו, ישמש ראיה לכאורה לאמור בו.

(ז) המועצה תקבע את דרכי עבודתה וסדרי דיוניה אם לא נקבעו לפי חוק זה; דרכי עבודת המועצה וסדרי דיוניה יפורסמו באתר האינטרנט של יד יצחק בן-צבי.

ד ב ר י ה ס ב ר

תקנות עבודת המועצה, בהיבט החברים המכהנים בה. סעיף 36 נועד לשמור על רצף תפקודה ותוקף החלטותיה של המועצה, במקרה שבו התפנה מקומו של מי מחבריה. סעיף 76(ג) נועד לקבוע כי המניין החוקי המזערי שבו יכולה המועצה לפעול ולקבל החלטות הוא מחצית לפחות מחבריה המכהנים.

סעיף קטן (ה) קובע כי מקום שבו הפסיק חבר המועצה לכהן לפי הוראות סעיף הפסקת הכהונה, יפעל הגורם הממנה בהקדם האפשרי למנות חבר אחר תחתיו, בהתאם לסעיף המינימי ותנאי הכשירות, וזאת כדי שלא להותיר את המועצה בלא איוש ובאופן שיפגע בתפקודה.

סעיפים 36 ו-76 המוצעים עוסקים בתוקף פעולות המועצה ובסדרי עבודתה. הסעיפים נועדו להבטיח את

(ב) חבר המועצה יהיה זכאי לקבל מיד יצחק בן-צבי גמול בעבור השתתפותו בישיבות המועצה לפי הוראות סעיף קטן (ד), ובלבד שאינו אחד מאלה:

(1) עובד המדינה;

(2) עובד גוף מתוקצב;

(3) עובד גוף נתמך;

(4) מי שזכאי לקבל גמול בעבור ההשתתפות בישיבות המועצה ממקור אחר.

(ג) חבר המועצה שאינו זכאי לגמול לפי הוראות סעיף קטן (ב) זכאי לקבל מיד יצחק בן-צבי החזר הוצאות שהוציא לצורך השתתפות בישיבות המועצה, לפי הוראות סעיף קטן (ד), ובלבד שאינו זכאי לחזר הוצאות כאמור ממקור אחר.

(ד) הגמול למי שזכאי לקבלו לפי סעיף קטן (ב), או החזר ההוצאות למי שזכאי לקבלו לפי סעיף קטן (ג), יהיו בסכום השווה לסכום הגמול או להחזר ההוצאות, לפי העניין, שלו זכאי חבר מועצה בתאגיד אחר שהוא גוף מתוקצב כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, ברמת סיווג זהה לזו של יד יצחק בן-צבי בהתאם להחלטת הוועדה לסיווג תאגידים סטטוטוריים, וזאת בעד כל ישיבה שבה השתתף, בהתאם לקבוע בהוראות הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר בדבר תשלום גמול והחזר הוצאות ליושב ראש וחברי מועצה בתאגידים הסטטוטוריים, לרבות לעניין סוג הישיבה ומספר הישיבות המרבי.

ד ב ר י ה ס ב ר

גמול והחזר הוצאות ליושב ראש וחברי מועצה בתאגידים הסטטוטוריים, לרבות לעניין סוג הישיבה ומספר הישיבות המרבי.

מובהר כי על פי המוצע לא יהיו זכאים לגמול חברי מועצה שהם עובדי המדינה או עובדי גופים מתוקצבים, אשר לגביהם המליצה הוועדה לסיווג תאגידים ברוח הביניים שלה מספטמבר 1996 ובטיוטת הדוח מיוני 2001, שלא לאשר גמול משום שהם זוכים לגמול במסגרת שאותה הם מייצגים (יצוין כי הוועדה לסיווג תאגידים המליצה גם שלא ישולם גמול לנציגים של גופים שמינויים נקבע בחוק שמכוחו פועל התאגיד או נציגים שנמנים עם גוף שיש לו אינטרס ישיר במגזר או בתחום שבו פועל התאגיד).

בשים לב לאמור – הכלל האמור נכון ומתאים גם לעובדי גופים נתמכים כהגדרתם בחוק יסודות התקציב. כמו כן, אין מקום לתשלום גמול כאמור מקופת הציבור לגבי מי שזכאי לקבל גמול בעבור ההשתתפות בישיבות המועצה מכל מקור אחר (יוער בהקשר זה כי לפי פסקה 42.477 לתקשי"ה, עובד מדינה המכונה, בין השאר, כחבר

סעיף 6 המוצע קובע הסדר לגמול והחזר הוצאות לחברי המועצה, לצורך עידוד פעילותם התקינה ויצירת תמריץ חיובי למילוי התפקידים הציבוריים, בשל הזמן והמאמץ הנדרשים מהם לשם ביצוע תפקידם כראוי. בשל האמור, מעוגנות בסעיף ההוצאות בעניין תשלום גמול או החזר הוצאות לחברי המועצה הזכאים לכך, כדי לייצר אחידות בנושא בין תאגידים סטטוטוריים שונים, מוצע לקבוע שהגמול או החזר ההוצאות שיהיו זכאים לקבל חברי המועצה בעבור השתתפות בישיבות המועצה יהיו בהתאם לסכום הגמול או להחזר ההוצאות, לפי העניין, שלו זכאי חבר מועצה בתאגיד אחר שהוא גוף מתוקצב כהגדרתו בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 (להלן – חוק יסודות התקציב), ברמת סיווג זהה לזו של יד בן-צבי, בהתאם להחלטת הוועדה לסיווג תאגידים סטטוטוריים (הוועדה הציבורית לסיווג תאגידים סטטוטוריים שהוקמה מכוח החלטת ועדת השרים לענייני כלכלה מס' כל/218 מיום י"ב באדר ב' התשנ"ה (14 במרץ 1995)), וזאת בעד כל ישיבה שבה השתתף, בהתאם לקבוע בהוראות הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר בדבר תשלום

"גוף מתוקצב", "עובד גוף מתוקצב", "עובד גוף נתמך" ו"עובד המדינה" – כהגדרתם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב; "הוועדה לסיווג תאגידים סטטוטוריים" – הוועדה הציבורית לסיווג תאגידים סטטוטוריים שהוקמה מכוח החלטת ועדת השרים לענייני כלכלה מס' כל/218 מיום י"ב באדר ב' התשנ"ה (14 במרץ 1995).

16. חברי המועצה שאינם עובדי המדינה, דינם, בפעולתם כחברי המועצה, כדין עובדי המדינה, לעניין חיקוקים אלה ולעניין פעולותיהם במועצה:

- (1) חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ם-1979⁵;
- (2) חוק העונשין, התשל"ז-1977⁶ – ההוראות הנוגעות לעובדי הציבור;
- (3) חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969⁷;
- (4) חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשי"ט-1959⁸ – ההוראות הנוגעות לכלל עובדי המדינה;

ד ב ר י ה ס ב ר

ולהשפיע על הליך קבלת ההחלטות. הנורמה בבסיס החוק היא פשוטה ויש מקום להרחיבה ביחס לכל מי שהוא בעל סמכויות שלטוניות, אף אם הן מצומצמות יחסית.

לגבי חוק העונשין, התשל"ז-1977, מוצע להחילו מקום שבו חבר המועצה אינו נכנס להגדרת "עובד ציבור" לפי סעיף 34כד לחוק, הגדרה הכוללת בפסקה (10) גם "נושא משרה או תפקיד לפי חיקוק, בין במינני, בין בבחירה ובין בהסכם [...]". החוק קובע שורה של עבירות העוסקות, בין השאר, בעובדי ציבור. חלק מהעבירות הן ייחודיות לעובדי ציבור, בהן העבירה של מרמה והפרת אמונים, גילוי בהפרת חובה, שימוש לרעה בכוח המשרה, לחץ של עובד ציבור, גניבה בידי עובד ציבור; וחלקן נועדו לתת הגנה מוגברת לעובד ציבור, בהן העבירה של תקיפת עובד ציבור, הפרעה לעובד ציבור והעלבת עובד ציבור. לנוכח מעמדם הציבורי של חברי המועצה, אשר מחייב עמידה בכללים המחמירים הנהוגים בשירות המדינה – מוצע להחיל מפורשות את הדינים האמורים.

לגבי חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969 – חוק זה קובע שורה של הגבלות על מעבר של פורש משירות הציבור אל גופים אשר הפורש עסק בעניינם או היה מעורב במתן זכות להם במסגרת תפקידו הציבורי. זאת, בהתאם למטרתו של החוק, שהיא שמירה על טוהר המידות ואמון הציבור במערכת, ומניעת תופעות

מועצה מטעם המדינה בתאגיד סטטוטורי עושה זאת מתוקף תפקידו והשתתפותו בישיבות המועצה נחשבת לעבודה בשירות המדינה, ובהתאם לסעיף 29 לחוק יסודות התקציב – גם גופים מתוקצבים ונתמכים המעסיקים חברי מועצה, רשאים לכלול את ההשתתפות בישיבות כזמן עבודה. חברי מועצה שלא יהיו זכאים לגמול כאמור, עשויים להיות זכאים להחזר הוצאות בהתאם לכללים.

ההסדר המוצע מהווה איזון ראוי בין הצורך לקבוע זכאות לגמול והחזר הוצאות לחברי מועצה בחקיקה ראשית לבין הגמישות הנדרשת בשל שינויים רבים המשפיעים על רמת הגמול וסכום החזר ההוצאות לאורך זמן, לצד שמירה על אחידות הגישה בין תאגידים שונים.

סעיף 16 המוצע עוסק בהחלת דינים שונים שמטרתם היא, ככלל, שמירה על טוהר המידות בשירות הציבורי ושמירת עצמאותם המקצועית של חברי המועצה, באופן המקובל לפי תבנית החקיקה העדכנית.

לגבי חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ם-1979 – החוק קובע כי על עובד ציבור וכן על בן או בת זוגו ומי שסמוך על שולחנו חל איסור לקבל מתנה הניתנת לו לנוכח תפקידו כעובד הציבור. החוק נועד למנוע פגיעה בטוהר המידות ובכלל זה למנוע תופעות פסולות של הענקת מתנה או גמול לעובד ציבור כדי להטות את שיקול דעתו

⁵ ס"ח התש"ם, עמ' 86.

⁶ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

⁷ ס"ח התשכ"ט, עמ' 144.

⁸ ס"ח התשי"ט, עמ' 190.

(5) חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969.

ניגוד עניינים 16. (א) בסעיף זה –

"בן משפחה" – בן זוג, הורה, הורה הורה, בן או בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד או דודה וילדיהם, חותן, חותנת, חם, חמות, נכד או נכדה, לרבות קרוב כאמור שהוא שלוב [חורג];

"בעל עניין" – כהגדרתו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968⁹;
"טיפול" – לרבות קבלת החלטה, העלאת נושא לדיון, נוכחות בדיון, השתתפות בדיון או בהצבעה, או עיסוק בנושא מחוץ לדיון;

"ניגוד עניינים", של חבר המועצה – ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו במועצה לבין עניין אישי או תפקיד אחר, שלו או של קרובו;

"קרוב", של חבר המועצה – כל אחד מאלה:

- (1) בן משפחה של חבר המועצה;
- (2) אדם שלחבר המועצה יש עניין במצבו הכלכלי;
- (3) תאגיד שחבר המועצה, בן משפחתו או אדם כאמור בפסקה (2) הם בעלי עניין בו;
- (4) גוף שחבר המועצה, בן משפחתו או אדם כאמור בפסקה (2) הם מנהלים או עובדים אחראים בו.

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 16 המוצע קובע את ההסדר למניעת ניגוד עניינים של חברי המועצה באופן המקובל בתבנית החקיקה העדכנית. הסעיף המוצע נועד להחיל על חבר המועצה את העיקרון האוסר על עובדי ציבור להימצא במצב של ניגוד עניינים. האיסור על ניגוד עניינים מתייחס למצב שבו ישנו חשש סביר שעובד הציבור יימצא בניגוד עניינים – הן כאשר מדובר בעניין אישי שלו או של קרובו והן כאשר מדובר בתפקיד אחר של אותו אדם.

הוראות הסעיף מעגנות ומפרטות הן את העיקרון האוסר על הימצאות במצב של ניגוד עניינים, והן את קשת הזיקות הרחבה שביחס אליה יש לבחון אם מתקיים ניגוד עניינים.

סעיף קטן (א) קובע את ההגדרות הדרושות לסעיף המוצע. הוא יוצק תוכן להגדרת המונח "ניגוד עניינים", ומבהיר כי יש לבחון את קיומו של ניגוד עניינים ביחס למילוי תפקידו של חבר המועצה במועצה, בהתחשב בענייניו האישיים או בתפקיד אחר, שלו או של קרובו, וכן קובע מי יחשב "קרוב" לעניין זה. משמעות הדברים היא כי חבר המועצה עשוי להיות במצב של ניגוד עניינים גם כאשר אין לחבר המועצה עצמו עניין אישי, אך יש לו

שליליות הכרוכות בניצול קשרים אישיים של עובד הציבור שרכש בתוקף תפקידו לפני פרישתו.

לגבי חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשי"ט-1959 – החוק מתייחס לקטגוריות שונות של עובדי המדינה ומחיל עליהן איסורים שונים. כפי שקובע ההסדר בסעיף, על חברי המועצה שאינם עובדי המדינה, יחולו החובות והאיסורים החלים מכוח החוק על כלל עובדי המדינה – איסור על השתתפות בבחירות (למעט חשאיות) ב"גוף בוחר" (סעיף 3א); איסור לעסוק בפעילות מפלגתית בתחומם של נכסי הציבור (סעיף 3ב); איסור לארגן הפגנה או תהלוכה בעלת אופי מדיני (סעיף 4); איסור להתרים כספים זולת לאוצר המדינה (סעיף 5).

לגבי חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969, יצוין כי בהתייחס לחברי מועצה שאינם עובדי המדינה תחול המגבלה הקבועה בסעיף 56(ב) לחוק הבחירות לכנסת, כפי שהיא חלה ביחס לעובדי מדינה שאינם בכירים, שמשמעותה היא שחברותם בגוף תופסק מיום הגשת רשימת המועמדים עד יום הבחירות לכנסת, ואם ייבחרו לכנסת – כל זמן היותם חברי הכנסת.

⁹ ס"ח התשכ"ט, עמ' 103.

¹⁰ ס"ח התשכ"ח, עמ' 234.

(ב) לא ימונה לחבר המועצה ולא יכהן כחבר כאמור מי שבשל כהונתו יימצא, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים אשר ימנע ממנו למלא את עיקר תפקידו במועצה.

(ג) חבר המועצה לא יטפל במסגרת תפקידו בנושא שהטיפול בו יגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים.

(ד) נודע לחבר המועצה כי הוא עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיפים קטנים (ב) או (ג), יודיע על כך בהקדם האפשרי ליושב ראש המועצה; היה חבר המועצה האמור היושב ראש – יודיע על כך לשה.

(ה) על אף האמור בסעיף זה, רשאי חבר המועצה שמונה לפי סעיף 4(א)(1) עד (3) להביא בחשבון גם את ענייניו של הגוף שהוא נציג, אם הם קשורים לתפקידי המועצה, ולא יראו אותו כמצוי במצב של ניגוד עניינים בשל כך בלבד.

(א) המועצה, באישורו, תמנה את המנהל הכללי של יד יצחק בן-צבי בהליך לאיתור מועמדים; על מינוי המנהל הכללי יחולו הוראות סעיף 60 לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975¹¹, ואולם סעיף 16 האמור בו יחול בשינוי זה: בפסקה (1), אחרי "תואר אקדמי" יבוא "שני לפחות".

המנהל הכללי 7.

דברי הסבר

סעיף קטן (ד) מתייחס לחובת ההודעה המוקדמת המוטלת על חבר המועצה כאשר הוא עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים. על פי הסעיף, בכל מצב שבו נודע לחבר המועצה על אפשרות להימצאות במצב של ניגוד עניינים, הוא נדרש לעדכן את הגורם הממנה, ובהתאם יהיה מקום לגבש בעניינו הסדר למניעת ניגוד עניינים כמפורט לעיל.

סעיף קטן (ה) עוסק בנסיבות שבהן הרכב המועצה כולל חבר אשר מונה מתוקף תפקידו כבעל תפקיד בגוף מסוים או כמייצג גוף או מגזר מסוים. במקרה זה, ההנחה היא כי חברותו של חבר זה במועצה היא חשובה ובעלת תועלת, בין השאר כדי שייצג ויביא לפני חברי המועצה גם את זווית הראייה של המגזר או האוכלוסייה שאותם הוא מייצג. לכן, במצב כאמור אין לראות ניגוד עניינים בעצם העובדה שחבר המועצה מייצג גוף או ציבור מסוים. ואולם, לא מן הנמנע שעניין אישי של אותו נציג יעורר חשש לניגוד עניינים אישי, גם אם עניין זה קשור לעניינו הכללי של המגזר.

סעיף 7 המוצע עוסק במינוי מנהל כללי ליד בן-צבי ובתקופת כהונתו. מוצע שהמועצה תמנה את המנהל הכללי של יד בן-צבי באישורו, וזאת בהליך לאיתור מועמדים. על מינוי כאמור יחול סעיף 60 לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, המחיל סעיפים שונים מהחוק האמור על מינויים לכהונה בתאגידים ובגופים אחרים שהוקמו בחוק. עם זאת, בשונה מהוראות חוק החברות הממשלתיות לעניין דרישת הכשירות לכהונה בתחום ההשכלה, מוצע לקבוע כי למנהל הכללי המתמנה לפי חוק זה, יהיה תואר אקדמי שני לפחות. עוד מוצע

עניין במצב של אדם אחר, הנכלל בהגדרת "קרוב" (ובכלל זה כאשר מדובר בחבר קרוב). הסעיף קובע הגדרה רחבה ומקיפה של גורמים אשר יש לבחון את ענייניהם ביחס לתפקידו של חבר המועצה, אך יש להדגיש כי לא בכל מקרה שיש לקרוב עניין אישי אכן מתעורר חשש סביר לניגוד עניינים, ויש לבחון את פוטנציאל ההשפעה של העניין האישי בהתחשב גם במידת הקרבה.

סעיף קטן (ב) אוסר על מינוי של חבר המועצה אם הוא עלול להימצא באופן תדיר במצב של ניגוד עניינים, באופן שימנע ממנו למלא את עיקר תפקידו. ככלל, ההנחה היא שזיקות שיש לחבר המועצה לתפקיד עשויות להצריך הטלת מגבלות על חבר המועצה במילוי תפקידו, ואלה יבואו לידי ביטוי בהסדר ניגוד עניינים שיוערך בעבורו. על פי סעיף קטן זה, רק אם חבר המועצה יימצא במצב של ניגוד עניינים שלא ניתן למנוע אותו במסגרת הסדר ניגוד עניינים, או שהסדר ניגוד העניינים ימנע ממנו למלא את עיקר התפקיד – לא יהיה ניתן למנותו.

סעיף קטן (ג) מתייחס לאופן שבו יש לנהוג במקרה של חשש לניגוד עניינים במהלך הכהונה, וקובע כי חבר המועצה לא יטפל בנושאים שהטיפול בהם יגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים. בהתאם להגדרת "טיפול" בסעיף קטן (א), על חבר המועצה להימנע מכל סוג של מעורבות באותו נושא, לרבות נוכחות בדיון לעניין אותו נושא. לצד זאת, יובהר כי סעיף קטן זה אינו מיתר את הצורך בעריכת הסדר למניעת ניגוד עניינים, אשר במסגרתו יש להתייחס לכל הזיקות הרלוונטיות ולקבוע כיצד על חבר המועצה לנהוג כדי להימנע מלהימצא במצב של ניגוד עניינים.

¹¹ "ס"ח התשל"ה, עמ' 132.

(ב) המנהל הכללי ימונה לתקופה של חמש שנים, ואפשר לשוב ולמנותו, באישור השר, לתקופת כהונה אחת נוספת.

7א. אלה תפקידי המנהל הכללי:

(1) ניהול יד יצחק בן-צבי;

(2) יישום החלטות המועצה;

(3) הכנת תוכנית העבודה השנתית והתקציב השנתי והבאתם לאישור המועצה;

(4) דיווח למועצה על פעילויות יד יצחק בן-צבי.

7ב. (א) המנהל הכללי יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:

(1) הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשר וליושב ראש המועצה;

(2) המועצה החליטה על הפסקת כהונתו ברוב של שני שלישים לפחות מכלל חבריה;

(3) הוא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש המנהל הכללי.

(ב) הוגש כתב אישום נגד המנהל הכללי בשל עבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש המנהל הכללי, רשאי השר להשעותו מכהונתו עד לסיום ההליך בעניינו, וימונה לו ממלא מקום למשך תקופת ההשעיה, לפי הוראות סעיף 7.

7ג. מינוי מבקר פנימי
המועצה תמנה ליד יצחק בן-צבי מבקר פנימי אשר יפעל בהתאם להוראות חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992;¹² המבקר הפנימי יגיש למועצה דין וחשבון על ממצאיו.

7ד. יד יצחק בן-צבי תהיה גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה.

ד ב ר י ה ס ב ר

עוד מוצע כי אם הוגש כתב אישום נגד המנהל הכללי בשל עבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש המנהל הכללי, יהיה השר רשאי להשעותו מכהונתו עד לסיום ההליך בעניינו, וימונה לו ממלא מקום למשך תקופת ההשעיה לפי הוראות סעיף 7(א) (הסדר זהה נקבע בסעיף 20 לחוק מרכז זלמן שזר).

סעיף 7ג המוצע עוסק במינוי מבקר פנימי ליד בן-צבי. מוצע שהמועצה תמנה ליד בן-צבי מבקר פנימי אשר יפעל בהתאם להוראות חוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992, ושהמבקר הפנימי יגיש למועצה דין וחשבון על ממצאיו (הסדר זהה נקבע בסעיף 21 לחוק מרכז זלמן שזר).

סעיף 7ד המוצע עוסק בהיותו של יד בן-צבי גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב]. הסדר זה קבוע היום בסעיף 23 לתקנון, ועם ביטול התקנון מוצע לעגנו בחוק.

שהמנהל ימונה לתקופה של חמש שנים ואפשר לשוב ולמנותו, באישור השר, לתקופת כהונה אחת נוספת (הסדר זהה נקבע בסעיף 17 לחוק מרכז זלמן שזר).

סעיף 7א המוצע עוסק בתפקידי המנהל הכללי, אשר מוצע שיכללו את ניהול יד בן-צבי; יישום החלטות המועצה; הכנת תוכנית העבודה השנתית והתקציב השנתי והבאתם לאישור המועצה; ודיווח למועצה על פעילויות יד בן-צבי (הסדר זהה נקבע בסעיף 18 לחוק מרכז זלמן שזר).

סעיף 7ב המוצע עוסק בהפסקת כהונתו של המנהל הכללי. מוצע שהמנהל הכללי יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה: אם הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשר וליושב ראש המועצה; אם המועצה החליטה על הפסקת כהונתו ברוב של שני שלישים לפחות מכלל חבריה; או אם הוא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש המנהל הכללי.

¹² ס"ח התשנ"ב, עמ' 198.

(1) בסעיף קטן (א), במקום "על פי המלצת הוועד המנהל" יבוא "על פי המלצת המועצה";

(2) סעיפים קטנים (ג) ו-(ד) – יימחקו;

(3) בכל מקום, במקום "שר החינוך והתרבות" יבוא "השר".

5. במקום סעיף 9 לחוק העיקרי יבוא:

"תקציב 9. (א) המועצה תגיש לאישור השר ושר האוצר, לא יאוחר מיום 30 בנובמבר בכל שנה, את הצעת התקציב של יד יצחק בן-צבי לגבי שנת התקציב הבאה.

(ב) התקציב השנתי לפעילותה של יד יצחק בן-צבי ימומן מתקציב המדינה, מתקציב הכנסות מפעילות יד יצחק בן-צבי, וכן מתרומות, עיזבונות ומענקים שתקבל יד יצחק בן-צבי בהתאם להוראות סעיף קטן (ג); חלקו של התקציב השנתי מתוך תקציב המדינה ייקבע בחוק התקציב השנתי ויועבר ליד יצחק בן-צבי, בכפוף לתנאים שיוורה עליהם החשב הכללי במשרד האוצר, אם יורה, לעניין דיווח ולעניין פיקוח ובקרה תקציביים; לעניין זה, "חוק תקציב שנתי" – כהגדרתו בחוק יסודות התקציב.

ד ב ר י ה ס ב ר

ח' בתמוז התשס"ז (24 ביוני 2007). בהמשך נותרו סמכויות אלה בידיו של שר התרבות והספורט לפי החלטה 24 של הממשלה מיום כ"ו בניסן התשס"ט (20 באפריל 2009).

סעיף 5 מוצע להחליף את סעיף 9 לחוק, אשר קובע כי:

"קיום המועצה או הוועד המנהל, סמכויותיהם ותוקף פעולותיהם, לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר בהם, או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו".

הסדר לעניין הרכב קטוע של המועצה עוגן בסעיף 6 המוצע כפי שפורט לעיל, וזאת באופן המקובל בתבנית החקיקה הערכנית.

במקום סעיף זה, מוצע לעגן במפורש את היותה של יד בן-צבי גוף מתוקצב מתקציב המדינה, כמקובל בחקיקה ערכנית ביחס לתאגידים ציבוריים.

הסעיף המוצע קובע כי המועצה תגיש לאישור השר ושר האוצר, לא יאוחר מיום 30 בנובמבר בכל שנה, את הצעת התקציב של יד בן-צבי לגבי שנת התקציב הבאה. הסדר זה עולה בקנה אחד עם הוראות סעיף 22(ב) לחוק יסודות התקציב.

עוד מוצע לקבוע שהתקציב השנתי לפעילותה של יד בן-צבי ימומן מתקציב המדינה ומתקציב פעילות יד בן-צבי. חלקו של התקציב השנתי מתוך תקציב המדינה ייקבע בחוק התקציב השנתי ויועבר ליד בן-צבי, בכפוף לתנאים שיוורה עליהם החשב הכללי במשרד האוצר, אם יורה, לעניין דיווח ולעניין פיקוח ובקרה תקציביים. כמו כן, מוצע לקבוע שיד בן-צבי תהיה רשאית לקבל

סעיף 4(1) סעיף 4 המוצע עורך תיקון בסעיף 8א לחוק, ו-2) וקובע כי שינויים ותיאומים בתנאי העבודה של עובדי יד בן-צבי ייעשו לאחר התייעצות עם המועצה, ולא עם הוועד המנהל, אשר כאמור מוצע לבטלו.

כמו כן, מוצע למחוק את סעיפים קטנים (ג) ו-(ד) לסעיף 8א לחוק, הקובעים כי:

(ג) "השכר הגמלאות ותנאי העבודה האחרים של עובדי יד יצחק בן-צבי יהיו כשל עובדי המדינה, ובלבד ששר החינוך והתרבות רשאי, על פי המלצת הוועד המנהל ולאחר התייעצות עם שר האוצר, לקבוע שינויים ותיאומים שייראו לו דרושים להתאמת ההוראות החלות על עובדי המדינה למבנה של יד יצחק בן-צבי.

(ד) אין האמור בסעיף זה בא לגרוע מסמכות יד יצחק בן-צבי לחתום על חוזים מיוחדים עם עובדים המועסקים בתפקידים זמניים, לתקופות או למשימות ובתנאים שקבע שר החינוך והתרבות על פי הצעת הוועד המנהל לאחר התייעצות עם שר האוצר"

וזאת לנוכח התפיסה שלפיה אין מקום להסדיר שכר ותנאי העסקה של עובדי תאגידים ציבוריים בחוק, כמקובל בחקיקה ערכנית.

סעיף 34(3) מוצע לערוך תיקון בסעיפים 8א ו-11 לחוק, ולהחליף את המילים "שר החינוך והתרבות" במילה "השר" – בהתאם להגדרה המוצעת בסעיף 1א. יצוין כי סמכויות שר החינוך והתרבות בכל הנוגע לחוק הועברו לשר המדע והטכנולוגיה לפי סעיף 31(ב) לחוק יסוד: הממשלה, וזאת לפי החלטה 1863 של הממשלה מיום

(ג) (1) יד יצחק בן-צבי רשאית לקבל תרומות, עיזבונות ומענקים, והכול בהתאם לנוהל שתקבע המועצה באישור השר, ושיפורסם באתר האינטרנט של יד יצחק בן-צבי.

(2) קיבלה יד יצחק בן-צבי תרומות, עיזבונות ומענקים מגוף מבוקר כמשמעותו בסעיף 9(1), (2), (4) או (5) לחוק מבקר המדינה, תהיה יד יצחק בן-צבי רשאית לשלם ולהתחייב מתוך סכומים אלה, אם ההוצאה אושרה כדין בתקציב הגוף המבוקר, וניתנה על כך הודעה לשר.

(3) קיבלה יד יצחק בן-צבי תרומות, עיזבונות ומענקים מעבר לאומדן שנקבע להכנסות אלה בתקציב השנתי, תהיה רשאית לשלם ולהתחייב גם מתוך סכומים אלה, לאחר שאושרו כדין בתקציב נוסף.

תיקון סעיף 11 6. בסעיף 11 לחוק העיקרי, במקום "שר החינוך והתרבות" יבוא "השר".

הוראת מעבר 7. (א) עד למינויה של מועצה חדשה בידי השר לפי סעיף 4 לחוק יד יצחק בן-צבי כנוסחו בחוק זה, ולא יאוחר מתום שנה מיום תחילתו של חוק זה (להלן – תקופת המעבר), ימשיכו לשמש בתפקידם המועצה והוועד המנהל שביהנו ביד יצחק בן-צבי ערב יום תחילתו של חוק זה; בתקופת המעבר יפעלו המועצה והוועד המנהל בהתאם להוראות תקנון יד יצחק בן-צבי, התשל"א-1971.¹³

(ב) לא מונתה מועצה חדשה כאמור בסעיף קטן (א) עד תום תקופת המעבר, תפקע כהונתה של המועצה, והוועד המנהל ישמש כמועצת יד יצחק בן-צבי ויפעל בהתאם להוראות חוק זה, בשינויים המחויבים, עד למינויה של מועצה חדשה בידי השר.

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 7 מוצע לקבוע, כהוראת מעבר, כי עד למינויה של מועצה חדשה בידי השר לפי ההסדר המוצע, ימשיכו לשמש בתפקידם המועצה והוועד המנהל שביהנו ערב כניסתו לתוקף של התיקון המוצע לחוק, וזאת לפרק זמן שלא יעלה על שנה מיום תחילתו של החוק (להלן – תקופת המעבר). בתקופת המעבר יפעלו המועצה והוועד המנהל בהתאם להוראות התקנון. זאת כדי לוודא ולהבטיח את המשכיות הפעילות ביד בן-צבי, רציפותה ויציבותה, עד לכינונה של מועצה חדשה.

כמו כן, מוצע לקבוע כי אם לא תמונה מועצה חדשה עד תום תקופת המעבר האמורה, תפקע כהונתה של המועצה הישנה, והוועד המנהל ישמש כמועצת יד בן-צבי עד למינויה של מועצה חדשה כאמור.

הכנסות נוספות מתרומות, עיזבונות ומענקים, מעבר לאומדן שנקבע להכנסות אלה בתקציב השנתי, בהתאם לנוהל שתקבע המועצה באישור השר יד בן-צבי תהיה רשאית לשלם ולהתחייב גם מתוך סכומים אלה, לאחר שאושרו כדין בתקציב נוסף. אם הכנסות אלה הן מגוף מבוקר כמשמעותו בסעיף 9(1), (2), (4) או (5) לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב], השימוש של יד בן-צבי בהכנסות הנוספות יהיה כפוף לכך שהוצאה אושרה כדין בתקציב הגוף המבוקר, וניתנה על כך הודעה לשר.

לבסוף מוצע לקבוע שיד בן-צבי תפרסם את הנוהל שנקבע לקבלת הכנסות נוספות באתר האינטרנט שלה.

יובהר כי ההסדרים המוצעים בסעיף זה הם ההסדרים המקובלים בחקיקה בעניינים אלה – ראו למשל סעיף 17 לחוק הרשות הלאומית לתרבות היידיש, התשנ"ו-1996.

¹³ ק"ת התשל"א, עמ' 846.

